

통 보

1. 제 목 : 특정 업체 반복 비단가 계약에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○★★병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○★★병원에서는 일상 근무시 착용하도록 되어있는 제복인 근무복에 대하여 신규 직원 입사 및 기존 직원 근무복별 구매주기에 따라 구입, 지급을 실시하고 있습니다.

나. 관련법령 및 판단기준

「국가계약법」제7조(계약의 방법)에서는 계약체결의 기본 원칙은 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 계약의 목적, 성질, 규모에 따라 필요하다고 인정될 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있으며, 같은법 제22조(단가계약)에서는 일정 기간 계속하여 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 기획재정부 계약제도과-1591('11.12.29)의 유권해석에 따르면 기존에 수의 계약에 의하던 것을 경쟁입찰로 변경하더라도 법령의 위반이나 기존 계약상대자의 권리를 침해한다고 볼 수 없다고 정하고 있습니다.

따라서 연간 정기적으로 다량의 구매·제작이 이루어져 연간 예정량을 추정할 수 있는 물품구매계약의 경우 계약의 목적·성질 등을 고려하여 경쟁입찰방식 등 적법한 계약 방법으로 연간 단가계약을 하고, 기존 수의계약에 의하던 것도 계약 물품 구매 상황에 따라 경쟁입찰로 변경하는 등 공공기관으로서 공정경쟁 준수 및 경영효율을 위한 합리적인 예산 집행을 위해 업무를 적법하게 추진해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 20xx년 ○○★★병원 종합감사 시 20xx년 물품의 구매·제작 등 비단가 구매 내역을 확인한 결과, 다음 [표]와 같이 타 ★★병원과 달리 근무복에 대하여 연간 일정 규격으로 빈번하게 구매가 이루어져 단가계약으로 운용할 수 있음에도 총 xx개 업체, xx회에 걸쳐 분할 비단가 수의계약으로 해오고 있는 것을 확인하였습니다.

[표 1] ○○★★병원 근무복 비단가계약 현황(20xx년)

연도	거래업체	결의서 생성(회)	금 액 (원)

4. 관계기관 의견

○○★★병원에서는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○★★병원은

- 반복적인 수요가 있거나, 유사한 성질의 물품 구매 시 연간 계약량 등을 구입전에 고려하여 행정효율화 및 비용 절감을 위한 연간 단가계약 또는 일괄계약을 맺어주시기 바랍니다.(통보)